

طبقا لقانون الالتزامات والعقود (الفصول 478 وما يليها)، والقانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية (المادة 4: الكتابة الرسمية)، وظهير التحفيظ العقاري، والقانون 18.00 عند الاقتضاء

محرر رسمي / ثابت التاريخ رقم: [ ] — الفهرس عدد: [ ]  
بتاريخ: [ ] / [ ] / [ ]  
لدى الأستاذ(ة): [ ] ، [ ] موثق(ة) □ عدلان □ محام(ية) مقبول(ة) لدى محكمة النقض ، الكائن مكتبه بـ [ ] .

### حضر من جهة — البائع

السيد(ة): [ ] ، الجنسية: [ ] ، المزداد(ة) بتاريخ [ ] بـ [ ]  
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم: [ ] الصالحة إلى غاية [ ]  
الحالة العائلية: [ ] ، المهنة: [ ]  
السكان(ة) بـ: [ ]  
ويتصرف □ بصفته الشخصية □ نيابة عن [ ] بمقتضى وكالة مؤرخة في [ ]

### ومن جهة أخرى — المشتري

السيد(ة): [ ] ، الجنسية: [ ] ، المزداد(ة) بتاريخ [ ] بـ [ ]  
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم: [ ] الصالحة إلى غاية [ ]  
الحالة العائلية: [ ] ، المهنة: [ ]  
السكان(ة) بـ: [ ]  
ويتصرف □ بصفته الشخصية □ نيابة عن [ ] بمقتضى وكالة مؤرخة في [ ]

### 1 تعيين العقار المبيع

العقار المسمى: « [ ] » ، موضوع الرسم العقاري عدد: [ ] ، التابع للمحافظة العقارية بـ [ ] .  
الكائن بـ: [ ] ، الجماعة: [ ] ، العمالة/الإقليم: [ ] .  
المساحة: [ ] م<sup>2</sup> ، ويتكون من: [ ] .  
□ في إطار الملكية المشتركة (القانون 18.00): الشقة رقم [ ] بالطابق [ ] من العمارة [ ] ، مع الحصة الشائعة في الأجزاء المشتركة المقدرة بـ [ ] / [ ] .  
كما هو مبين في التصميم العقاري وشهادة الملكية المرفقين، بجميع حقوقه ومرافقه دون استثناء.

### 2 أصل الملكية

آل العقار إلى البائع عن طريق □ الشراء □ الإرث □ الهبة □ أخرى، بمقتضى عقد مؤرخ في [ ]  
[ ] مقيد بالرسم العقاري بتاريخ [ ]  
[ ] تحت عدد [ ] ، بثمن قدره [ ] درهما.

### 3 الوضعية القانونية والتحملات

- يتبين من شهادة الملكية المسلمة من المحافظة العقارية بتاريخ [ ] أن العقار في ملك البائع، و:
- ☐ خال من كل رهن أو حجز أو تقييد احتياطي أو تحمل عيني.
- ☐ مثقل برهن رسمي لفائدة [ ] ضمانا لمبلغ [ ] درهم، يلتزم البائع برفع اليد عنه من ثمن البيع قبل أو عند التقييد.
- ☐ تحملات أخرى / ارتفاقات: [ ].

### 4 البيع

بمقتضى هذا العقد، باع البائع للمشتري الذي قبل واشترى، العقار المعين أعلاه، بجميع حقوقه ومنافعه ومرافقه، بيعا نهائيا تاما ناقلا للملكية.

### 5 الثمن وطريقة الأداء

- تم هذا البيع بثمن إجمالي قدره: [ ] درهما (بالحروف: [ ]).
- وقد أدى الثمن بطريقة قابلة للتتبع على النحو التالي: ☐ شيك مسطر غير قابل للتظهير رقم [ ] مسحوب على [ ] ☐ تحويل بنكي مرجع [ ] ☐ قرض بنكي ممنوح من [ ] بمبلغ [ ] درهم.
- وأودع الثمن بحساب الودائع المفتوح باسم المحرر لدى صندوق الإيداع والتدبير، ولا يسلم للبائع إلا بعد تقييد البيع بالرسم العقاري خاليا من كل تحمل غير مصرح به.
- ويقر البائع، بمجرد التوصل بالثمن، بإبراء ذمة المشتري منه إبراء تاما.

### 6 نقل الملكية والحيازة

- تنقل الملكية إلى المشتري ابتداء من تاريخ هذا العقد بين الطرفين، ولا يحتج بها في مواجهة الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري.
- يتسلم المشتري العقار ومفاتيحه ☐ يوم توقيع هذا العقد ☐ بتاريخ [ ]، ☐ خاليا من كل شاغل ☐ مكري للسيدة(ة) [ ] بسومة [ ] درهم شهريا.

### 7 الضمان

- يضمن البائع للمشتري التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية طبقا للفصول 532 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، ويصرح المشتري بأنه عاين العقار وقبله بالحالة التي هو عليها.

### 8 تصريحات البائع

- أنه المالك الوحيد للعقار، وأهليته كاملة، ولا يوجد أي نزاع أو دعوى أو حجز أو وعد بالبيع لفائدة الغير بشأنه.
- أنه أدى جميع الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار، ويدلي بشهادة الإبراء الضريبي المسلمة بتاريخ [ ].
- ☐ في إطار الملكية المشتركة: أنه أدى واجبات السانديك إلى غاية [ ] ويدلي بشهادة بذلك.
- أن العقار ☐ ليس سكنه الرئيسي ☐ سكنه الرئيسي منذ [ ] (لأجل احتساب الضريبة على الأرباح العقارية أو الإعفاء منها).

### 9 تصريحات المشتري

- أنه اطلع على الرسم العقاري وشهادة الملكية والوضعية التعميرية للعقار، وقبل الشراء على هذا الأساس.

### 10 الثمن الحقيقي

- يصرح الطرفان تحت مسؤوليتهما أن الثمن المذكور أعلاه هو الثمن الحقيقي والكامل للبيع، وأنهما على علم بالجزاءات القانونية المترتبة عن إخفاء جزء منه.

## 11 المصاريف والضرائب

يتحمل المشتري: واجبات التسجيل والتنبر، وواجبات المحافظة العقارية، وأتعاب المحرر ومصاريفه، والواجب الإضافي إن وجد.  
يتحمل البائع: الضريبة على الأرباح العقارية، ومصاريف رفع اليد عن الرهون والتحملات، ويأذن للمحرر باقتطاع ما يلزم من الثمن لأدائها.

## 12 محل المخابرة

لتنفيذ هذا العقد، اختار البائع محل المخابرة بـ [ ]، واختار المشتري محل المخابرة بـ [ ].

## 13 المعطيات الشخصية

يوافق الأطراف على معالجة معطياتهم الشخصية لأغراض تحرير هذا العقد وتسجيله وتقييده، طبقاً للقانون 09.08.

## 14 الوثائق الملحق

نسخ البطاقات الوطنية — شهادة الملكية — التصميم العقاري — شهادة الإبراء الضريبي — شهادة السانديك — وثائق القرض عند الاقتضاء — الوكالة عند الاقتضاء.

## 15 الختام

وإشهاداً بذلك، حرر هذا العقد وقرئ على الأطراف وشرحت لهم مقتضياته وآثاره القانونية، فصادقوا عليه ووقعوه مع المحرر في التاريخ أعلاه.

المحرر (الموثق / العدلان / المحامي)

المشتري

البائع

نموذج للعمل والتعديل حسب كل حالة، من إعداد وكالة الوسيط 777 العقارية. لا يكتسب الصفة الرسمية إلا بتحريره وتوقيعه من طرف موثق أو عدلين أو محام مقبول لدى محكمة النقض، وتسجيله وتقييده بالمحافظة العقارية.